Fundos especiais

sexta-feira, 14 de agosto de 2026 19:20

Dinâmica do Saldo Positivo / Princípio da Anualidade (Art. 73).

- **Regra Geral:** O saldo positivo apurado no balanço do fundo **não é extinto e nem volta para o caixa geral (comum) do Tesouro**. Ele **é transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.**
- **Exceção:** Isso **só não acontecerá se a própria lei que criou o fundo dispuser o contrário** (ou seja, se a lei de criação disser que o saldo remanescente será revertido para o Tesouro ao final do ano).
- **Mitigação do Princípio da Anualidade:** Essa transferência automática mitiga o princípio da anualidade estrita sob o aspecto financeiro, garantindo que recursos carimbados para finalidades específicas (como fundos de saúde, segurança ou educação) continuem vinculados ao seu propósito original.

Controle e Fiscalização (Art. 74)

- **Autonomia de Gestão:** A lei que institui o fundo pode criar regras específicas de prestação, controle e tomada de contas.
- **Limite Inviolável:** Essas regras peculiares **nunca** podem anular ou afastar a competência constitucional de fiscalização do **Tribunal de Contas** (ou órgão equivalente). O controle externo permanece pleno.

Principais Conceitos dos Fundos Especiais

Aspecto	Regra Legal (Lei 4.320/64)	Foco para Provas / Pegadinhas
Criação	Sempre por **Lei** (Princípio da Reserva Legal).	Decretos não criam fundos especiais.
Execução	Exige **Dotação Orçamentária** (Art. 72).	Ter dinheiro em caixa não dispensa a necessidade de crédito orçamentário.
Sobra de Caixa	Transfere-se para o ano seguinte a **crédito do próprio fundo** (Art. 73).	O saldo não é cancelado e não perde a vinculação, *salvo se a lei de criação mandar*.
Controle	Normas próprias são permitidas, mas **sem excluir o Tribunal de Contas** (Art. 74).	Bancas costumam dizer que normas peculiares "substituem" a fiscalização do Tribunal de Contas.

0